# III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS

## Consejería de Desarrollo Sostenible

**Resolución de 22/10/2026, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Cuenca, por la que se formula el informe de impacto ambiental del proyecto: Transformación de secano a regadío de 11,06 ha de riego de cultivos herbáceos en rotación y viñedo (expediente S478/2026/CU/00137), situado en los términos municipales de El Pedernoso, Las Pedroñeras y Las Mesas (Cuenca), cuyo promotor es Francisco Cano Escudero. [2026/7804]**

La Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, concreta en su artículo 6.2 los proyectos que deben ser sometidos a Evaluación de Impacto Ambiental Simplificada por el órgano ambiental para determinar si tienen o no efectos significativos sobre el medio ambiente. En el caso de que no los tengan, no será necesario someterlos al procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria. Esta decisión debe ser motivada y pública, y se tiene que ajustar a los criterios establecidos en el anexo III de dicha Ley.

El proyecto “Transformación de secano a regadío de 11,06 has de riego de cultivos herbáceos en rotación y viñedo” contempla la modificación de características de derechos de agua preexistentes (unificar dos expedientes de aguas privadas y ampliar perímetro máximo de riego de 1,24 ha de cultivos leñosos y 10,101 ha de cultivos herbáceos para regar desde tres captaciones), tramitándose en el expediente 1703/2020 de la Confederación Hidrográfica del Guadiana. Se instalarán sistemas de riego fijo por cobertura y por aspersión en los cultivos herbáceos, y riego por goteo en la parcela de viñedo, utilizando para ello tres captaciones (dos existentes y una proyectada). La modificación afectará a varias parcelas del polígono 3 del término municipal de El Pedernoso, varias parcelas del polígono 5 del término de Las Mesas y varias parcelas del polígono 35 del término municipal de Las Pedroñeras (Cuenca). Esta actuación se encuadra en el anexo II de la Ley 2/2020, dentro del Grupo 1, apartado c.2 “Proyectos de transformación a regadío o de avenamiento de terrenos, cuando afecten a una superficie superior a 10 ha”, así como en el anexo II de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental (Grupo 1, apartado c).

En conclusión, el proyecto se debe someter a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental simplificado de acuerdo a lo establecido en la Ley 2/2020 y en la Ley 21/2013.

Primero. Descripción del proyecto definido en la documentación aportada por el promotor.

1.1. Datos técnicos.

El promotor pretende la modificación de características de dos expedientes de aguas privadas, tramitándose dentro del expediente 1703/2020 en la Confederación Hidrográfica del Guadiana. La modificación supondrá un incremento del perímetro máximo de riego en 1,24 ha de cultivos leñosos y 10,101 ha de cultivos herbáceos, que se suman a la superficie ya autorizada (11,34 ha) para totalizar 22,4 ha. No se indican en el documento ambiental los volúmenes de riego ni tampoco en el informe de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, si bien este organismo indica que “existirían recursos hídricos suficientes para el otorgamiento de la concesión solicitada”. El agua extraída se destina a regadío de herbáceos y viñedo, afectando a un total de 22 parcelas: parcelas 3188 y 3189 del polígono 3 del término municipal de El Pedernoso (Cuenca), parcelas 1 y 4 del polígono 5 del término municipal de Las Mesas (Cuenca), y parcelas 130, 134, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 153, 156, 157, 159, 164, 167, 171, 174 y 414 del polígono 35 del término municipal de Las Pedroñeras (Cuenca). Se detalla en el Anexo 1 la delimitación de la superficie afectada por el proyecto.

El agua se capta desde tres captaciones, dos de ellas existentes que se ubican en las coordenadas UTM (ETRS-89) X: 521854; Y: 4365547 (término de El Pedernoso); y X: 526975; Y: 4363404 (término de Las Pedroñeras). La nueva captación se ubica en las coordenadas UTM (ETRS-89) X: 526706; Y: 4363235 (término de Las Pedroñeras).

Para la puesta en regadío, se realizarán acciones de instalación de estructura móvil para pívot, ejecución de canalizaciones para instalación de tuberías enterradas (de 100 mm) e hidrantes (parcelas del término de Las Mesas y parte de las del término de Las Pedroñeras) e instalación de elementos de riego por goteo (parcelas de viñedo dentro del término de Las Pedroñeras).

1.2. Alternativas.

El promotor presenta 3 alternativas de ejecución del proyecto incluyendo la alternativa 0 o de no ejecución del proyecto, la cual implicaría un impacto negativo a nivel socioeconómico y una reducción de la rentabilidad de la

explotación. Se opta la por la alternativa de riego propuesta, por considerarse los más adecuados desde el punto de vista ambiental como agronómico.

1.3. Análisis de Riesgos.

Según la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, con objeto de garantizar un alto nivel de protección al medio ambiente, se deben tomar las medidas preventivas convenientes, respecto a determinados proyectos, que por su vulnerabilidad ante accidentes graves o catástrofes naturales (inundaciones, terremotos, subidas del nivel del mar etc.), puedan tener efectos adversos significativos para el medio ambiente. El documento ambiental justifica que la entidad del proyecto presentado como para poderse producir accidentes graves o catástrofes sobre el acuífero u otros elementos.

Segundo. Tramitación y consultas.

El 11 de noviembre de 2023, el promotor presentó en la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Cuenca la solicitud de inicio del procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental Simplificada del proyecto, así como el Documento Ambiental para evaluación simplificada y la tasa aplicable al procedimiento. Analizada la documentación por el órgano ambiental, se dio inicio al expediente con el código PRO-CU-24-1358 y se solicitó información complementaria con arreglo a corregir erratas existentes en el documento ambiental, así como aportar las concesiones de aguas existentes y aclarar las parcelas que cuentan con derechos y las que son objeto de ampliación. El promotor aportó la información complementaria a 10/04/2025, considerándose que la misma estaba correcta.

Sobre la base de dicha documentación, y de acuerdo con el artículo 53 de la citada Ley 2/2020, se formulan consultas previas a las Administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas, con el objeto de que informaran en el ámbito de sus competencias. Estos organismos e instituciones consultadas han sido los siguientes (se señalan con un asterisco aquellos que han emitido contestación a las consultas formuladas):

- Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible de Cuenca – Servicio de Medio Natural y Biodiversidad (*)
- Confederación Hidrográfica del Guadiana (*)
- Delegación Provincial de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes – Servicio de Cultura (*)
- Ayuntamiento de Las Pedroñeras
- Ayuntamiento de El Pedernoso
- Ayuntamiento de Las Mesas
- Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible – Unidad Coordinación Provincial Agentes Medioambientales
- Parque Nacional de las Tablas de Daimiel (*)
- Delegación Provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Cuenca – Servicio de Desarrollo Rural y Políticas Ambientales (*)
- Delegación Provincial de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital en Cuenca – Servicio de Protección Ciudadana
- Delegación Provincial de Sanidad de Cuenca – Servicio de Salud Pública (*)
- Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha (*)
- Servicio Provincial de Cuenca Agencia del Agua de Castilla-La Mancha
- Agrupación Naturalista Esparvel de Cuenca
- Ecologistas en Acción de Cuenca
- WWF/Adena
- Sociedad Española de Ornitología (SEO Birdlife)
- Asociación Pueblos Vivos Cuenca
- Fundación Global Nature

De los informes recabados, cabe destacar que la Confederación Hidrográfica del Guadiana emitió un informe desfavorable a la actuación debido a la ubicación de una de las captaciones, que no coincide con la inscripción de su expediente de aguas privadas, encontrándose dentro de áreas definidas en el Apéndice 11 del Plan Hidrológico de la cuenca. Se remitió resolución de archivo del expediente por imposibilidad de continuar, alegando el promotor en trámite de audiencia que había aportado a la Confederación la nueva ubicación de la captación. El expediente fue definitivamente archivado a 19/08/2026 al no haberse obtenido informe favorable de la Confederación.

A fecha 28/09/2026, se presenta de nuevo la documentación para inicio de procedimiento simplificado, aportándose el documento ambiental modificado con la nueva ubicación de la captación. Se inicia el expediente S478/2026/CU/00137, considerando el órgano ambiental que se podían conservar las consultas del procedimiento anterior, y remitiendo consulta a la Confederación Hidrográfica del Guadiana. A fecha 16/10/2026, se recibe informe favorable de este organismo.

Tercero. Análisis según los criterios del anexo III de la Ley 2/2020.

Una vez analizada la documentación que obra en el expediente, y considerando las respuestas recibidas a las consultas practicadas, se realiza el siguiente análisis, según los criterios recogidos en el anexo III de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de evaluación ambiental de Castilla-La Mancha, para determinar si el proyecto tiene efectos significativos sobre el medio ambiente y, por tanto, si debe someterse a una Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria, según lo previsto en la Sección 1ª del Capítulo II del Título II de dicha Ley.

3.1. Características del proyecto.

Se pretende modificar dos expedientes de aguas privadas dentro del expediente 1703/2020, que supondría un incremento de la superficie regada en 11,06 hectáreas y la ejecución de una nueva captación. Se realizarán obras de instalación de tuberías e hidrantes para riego por aspersión, instalación de pívot e instalación de sistema de goteo según el sector.

3.2. Ubicación del proyecto.

El proyecto se ejecuta en 22 parcelas de los términos municipales de Las Pedroñeras, El Pedernoso y Las Mesas (Cuenca), según cartografía del Anexo 1. La zona se corresponde con un paisaje de cultivos agrícolas donde se intercalan zonas de regadío, viñedo y herbáceos en secano con algunas teselas de vegetación forestal intercaladas. La zona incluida entre los municipios de Las Mesas y El Pedernoso se ubica colindante a la Laguna de la Navazuela. Los parajes donde se desarrolla la actuación se denominan Hoya Escobar, Casa de Mota y Pospós.

3.3. Características del potencial impacto.

Entre las principales repercusiones del proyecto, destaca el efecto acumulativo por el conjunto disperso de extracciones de agua subterránea, que pueden hacer bajar los niveles freáticos aún más, con las consiguientes afecciones sobre el régimen hidrológico de los humedales de la Mancha Húmeda, que están bajo la influencia de estos acuíferos incluidos en Unidades Hidrogeológicas declaradas como sobreexplotadas. Asimismo, se prevén mayores riesgos de contaminación difusa por nitratos por una agricultura más intensiva, y de otros problemas asociados al suelo como salinidad o empobrecimiento en nutrientes y humus. Pueden producirse, por su cercanía, impactos de contaminación difusa y alteración de hábitats esteparios a la Laguna de la Navazuela debido a la intensificación de usos en el territorio.

Para la alternativa seleccionada, no se prevén afecciones directas sobre espacios naturales protegidos, si bien la zona situada entre los municipios de Las Mesas y El Pedernoso se sitúa en la zona tampón de la Reserva de la Biosfera Mancha Húmeda por su colindancia con la Laguna de Navazuela. Esta laguna también es espacio Red Natura 2000 ZEC/ZEPA “Humedales de la Mancha” ES4250010 / ES0000091, junto con la Laguna Grande y Huevero (ubicado a 750 metros de la zona). Los elementos clave de gestión de este espacio, son la flora y formaciones vegetales lagunares y perilagunares y las aves asociadas al medio acuático, dependiendo estos recursos de manera decisiva de la disponibilidad y calidad hídrica del entorno. Estas lagunas son humedales estacionales, considerados elementos geomorfológicos de protección especial, constituyendo las comunidades vegetales perilagunares y lagunares, hábitats de interés comunitario y hábitats de protección especial.

En el entorno existen pequeños lavajos que albergan comunidades vegetales anfibias mesotróficas, considerado hábitat de protección especial (Anejo 1 A de la Ley 9/1999, de 26 de mayo, de Conservación de la Naturaleza).

Asimismo, todas las parcelas se ubican en el Área Importante para las Aves N.º 196 (IBA) “Complejo Lagunar de Pedro Muñoz – Manjavacas”; del Inventario elaborado por la Sociedad Española de Ornitología (SEO), constituyendo una zona prioritaria de conservación para las aves.

La zona de actuación corresponde con área de campeo de rapaces forestales y grandes rapaces planeadoras, incluidas en diferentes categorías del Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Castilla-La Mancha (CREA-

CLM) y en el Anexo I de la Directiva 2009/147/CE. Igualmente, el ámbito de estudio tiene importancia por presencia de aves esteparias, con mayor distribución de ganga ibérica (Pterocles alchata) en el entorno de la Laguna Grande y Laguna del Huevero y de cernícalo primilla (Falco naumanni) con presencia de colonias de reproducción asociado a antiguas casas de labranza y colonias de carraca europea (Coracias garrulus), estando ambas especies incluidas en la categoría de vulnerable en el CREA-CLM.

Asociado a las lagunas, son relevantes las aves acuáticas que hacen uso durante los pasos migratorios, invernada o periodo reproductor, también en diferentes categorías del CREA-CLM.

Cuarto. Medidas preventivas, correctoras o compensatorias para la integración ambiental del proyecto.

Sin perjuicio de las medidas preventivas y correctoras contempladas por el promotor de este proyecto en el documento ambiental, las cuales se consideran vinculantes con el contenido de esta Resolución, se formulan las siguientes medidas adicionales de protección, tratándose de condiciones que deberán incorporarse en la correspondiente autorización de este proyecto. En los casos en que pudieran existir discrepancias entre unas y otras, prevalecerán las contenidas en el presente informe.

4.1. Protección de recursos naturales.

El Servicio de Medio Natural y Biodiversidad hace las siguientes consideraciones para la minimización de los recursos naturales antes descritos:

- En las nuevas superficies de riego de cultivos herbáceos solicitados, sólo se habilitará sistemas móviles de baja ocupación sobre el terreno como cañón de riego o pívot.
- En caso de sistema de riego por goteo en la viña, se instalará goteros subterráneos y/o no accesibles para la fauna. En terrenos pedregosos podrá sustituirse el enterramiento del gotero por la cubrición con material del terreno (piedras o tierra) de cada uno de los goteros.
- Mantenimiento de lindes entre parcelas de cultivos herbáceos, de al menos 2 m de ancho, con vegetación espontánea natural, libre de herbicidas, fertilizantes y pesticidas que sirvan de lugar de nidificación, alimentación y refugio para aves esteparias. En la zona limítrofe con el espacio Red Natura 2000, correspondiente con la Laguna de la Navazuela, se ampliará dicha franja 5 metros desde el límite catastral de las parcelas 3189 del polígono 3 del término municipal de El Pedernoso y la parcela 1 del polígono 5 del término municipal de Las Mesas. En el resto de cultivos se adoptarán medidas para reducir el empleo de fertilizantes y biocidas, utilizando sustancias de baja peligrosidad con el fin de evitar riesgo de contaminación de aguas subterráneas o superficiales.
- En la rotación de cultivos, priorizar a dos hojas, de año y vez, con un año cada dos de barbecho con vegetación natural, pudiendo sustituir el barbecho anterior por un barbecho semillado con leguminosas de grano, que no podrá enterrarse en verde, pero podrá ser objeto de recolección o no a criterio de agricultor. En ningún caso se contemplará recolectar en verde para forraje.
- Manejo de forma adecuada los barbechos de la explotación para que sean de utilidad para las aves esteparias en los periodos de reproducción y crianza. No se realizará ningún tipo de laboreo, entre el 1 de abril y 31 de agosto.
- Con objeto de no interferir en el periodo reproductor de la avifauna, se considera necesario se incluya un calendario de obras en ejecución de zanjas para tuberías, de tal manera que, entre los meses de marzo a quince de julio, no se realicen obras que utilicen maquinaria pesada (zanjas, …).
- Se habilitarán charcas a modo de bebederos de fauna silvestre (una cada 2 hectáreas de nueva superficie de regadío de cultivos herbáceos), que deberán mantenerse con agua libre de productos químicos durante todo el año. El acabado de los mismos deberá realizarse con tierra natural arcillosa del lugar y los márgenes tendrán la menos pendiente posible con el fin de favorecer acceso a fauna esteparia.
- En el caso del uso de motor para la extracción de agua el mismo se deberá dotar de sistemas que minimicen el ruido a niveles que no molesten a la fauna presente en la zona, así como de elementos que eviten la contaminación del suelo por derrames accidentales de combustible y posibles pérdidas de aceite.
- El trazado de las zanjas se realizará en el perímetro opuesto de la Laguna de la Navazuela.
- Por impacto residual en fauna esteparia, y constando presencia de carraca europea y áreas favorables en la Laguna de Navazuela, como área de alimentación, se mejorará el sustrato de nidificación mediante instalación de tres cajas nido específicas para la especie, en ejemplares arbolados existentes entre los límites de las parcelas 3188 y 3189. Previo a su colocación, se presentará ante el órgano ambiental, memoria descriptiva de las cajas para visto bueno del Servicio Provincial de Medio Natural y Biodiversidad y se instalarán bajo la supervisión de los Agentes Medioambientales, en el plazo de tres meses, desde otorgamiento de concesión de aguas subterráneas.

De constatarse a raíz de la puesta en regadío de las parcelas afecciones negativas a recursos naturales protegidos, como entre otros, cambios en la distribución de especies catalogadas, el Servicio provincial de Medio Natural y Biodiversidad podrá establecer las medidas oportunas para su conservación y la recuperación de las condiciones originales.

4.2. Protección del suelo y movimiento de tierras.

Se tendrán en consideración todas las normas urbanísticas que, en su caso, sean de aplicación, en especial el Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística de Castilla-La Mancha, así como el Reglamento de Suelo Rústico.

Deben establecerse e implementarse prácticas de conservación de suelos.

En caso de ser necesario un préstamo de áridos para la ejecución del proyecto, los materiales se obtendrán de canteras autorizadas. En cuanto a un posible sobrante de tierras, éste deberá reutilizarse como opción prioritaria dentro de la propia parcela y, sólo en último caso, entregar a gestor autorizado. No obstante, será necesario realizar comunicación ante el Servicio de Economía Circular y Agenda 2030 cuando en la construcción del proyecto sea necesario realizar operaciones de relleno de tierra o depósito de tierras sobrantes en parcelas distintas a las objeto de proyecto, se cumplirá lo establecido en la Orden APM/1007/2017, de 10 de octubre, sobre normas generales de valorización de materiales naturales excavados para su utilización en operaciones de relleno y obras distintas a aquellas en las que se generaron.

Igualmente se restaurará y restituirá las zonas de zanjeado, conservando la capa de tierra vegetal.

4.3. Protección de los sistemas hidrológico e hidrogeológico.

La Confederación Hidrográfica del Guadiana en su informe emitido indica que existe afección al cauce denominado Acequia del Paleduzar al norte de las parcelas puestas en regadío dentro del término municipal de Las Pedroñeras. Por ello, se deberá respetar la continuidad lateral y longitudinal del cauce, de acuerdo con el artículo 126 bis del Reglamento del Dominio Público Hidráulico (DPH).

La nueva captación, en el polígono 3 parcela 3189 del término municipal de El Pedernoso (Cuenca), se ubica dentro de dos zonas protegidas de las contempladas en el Apéndice 11 del Plan hidrológico de la cuenca: la primera prevista en el apéndice 11.1.1 Drenajes y manantiales considerados como significativos (Manantial 222820008), y la segunda es una zona húmeda catalogada con una figura de protección relacionada con aguas subterráneas (Laguna del Huevero), prevista en el apéndice 11.1.2.

Según consta en este organismo de cuenca, el promotor solicitó, con fecha 30/01/2020, una concesión de aguas subterráneas por modificación de características de derechos de agua preexistentes (Unificar dos expedientes de aguas privadas y ampliar perímetro máximo de riego de 1,24 ha de cultivos leñosos y 10,101 ha de cultivos herbáceos para regar desde tres captaciones). Esta concesión se tramita con el número de expediente 1703/2020 para riego de 11,06 ha.

Las captaciones de aguas subterráneas se encontrarían dentro de la MASb “Mancha Occidental II” declarada en riesgo de no alcanzar el buen estado cuantitativo y químico, con entrada en vigor el 23 de diciembre de 2014, aprobándose su Programa de Actuación en noviembre de 2017. En cualquier caso, se estaría a lo dispuesto en la correspondiente resolución sobre la tramitación de la solicitud de concesión de aguas subterráneas.

La actuación no conlleva vertidos al DPH del Estado, salvo los correspondientes retornos de riego. El organismo de cuenca, podrá establecer, a la vista de la incidencia de los retornos de regadío en la consecución de los objetivos ambientales de las masas de agua, requisitos complementarios a los sistemas de control efectivo de los caudales de agua utilizados y retornados al DPH, que se integrarán, en su caso, en un plan de vigilancia específico para cada aprovechamiento. Dicho plan de vigilancia tendrá por objeto el control de los caudales de agua retornados y su calidad a partir de la realización de aforos directos o de la toma de muestras en las épocas que se considere representativas del aprovechamiento, todo ello certificado por una entidad colaboradora de la administración hidráulica. Los titulares del derecho al uso privativo del agua para riego deberán elaborar el plan cuando así lo prevea el organismo de cuenca, de acuerdo con las indicaciones concretas que éste les notifique, así como adoptar las medidas necesarias para su puesta en práctica, comunicando cualquier incidencia que pudiera suceder relacionada con el objeto de control. Asimismo, las autoridades agrarias de las comunidades autónomas podrán imponer requisitos de control en materia de enriquecimiento por nutrientes y plaguicidas de las aguas tras su aprovechamiento, que podrán incluirse en dicho plan.

La Oficina de Planificación Hidrológica indica que existirían recursos hídricos suficientes para el otorgamiento de la concesión del expediente 1703/2020.

4.4. Generación de residuos.

Todos los residuos generados durante las fases de construcción y funcionamiento de la actividad, bien sean residuos peligrosos o no, e independientemente del origen de los mismos, estarán sujetos a lo dispuesto en la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular. Tras la fase de construcción se deberá dejar la zona libre de cualquier residuo producido en la obra, incluidos los lodos generados por la perforación, debiendo ser retirados por gestor autorizado.

Durante la fase de explotación, los residuos procedentes de los tratamientos fitosanitarios deberán gestionarse en los términos que establece el Real Decreto 1055/2022, de 27 de diciembre, de envases y residuos de envases y cumplir lo referido en el Real Decreto 1311/2012, de 14 de septiembre, por el que se establece el marco de actuación para conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios, en especial las referidas a la protección del medio acuático y el agua potable y la manipulación de los productos fitosanitarios y restos. En cualquier caso, se dispondrá de contenedores adecuados para el almacenamiento de los residuos generados, así como compromiso de contratación con una empresa especializada para su retirada.

Tanto durante la fase de obras como durante la fase de funcionamiento, se deberá prestar especial atención a los vertidos líquidos procedentes de la maquinaria empleada, y, concretamente, a los aceites usados, que deberán ser almacenados en bidones, posteriormente recogidos y transportados para su posterior tratamiento, de acuerdo con el Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que ese regula la gestión de los aceites industriales usados, así como lo dispuesto en la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular.

Se estará a lo dispuesto en la Ley 43/2002, de 20 de noviembre, de Sanidad Vegetal, que recoge que se deben cumplir las disposiciones relativas a la eliminación de los envases vacíos de acuerdo con las condiciones establecidas y, en todo caso, con aquellas que figuren en sus etiquetas.

Las operaciones de mantenimiento de maquinaria y cambios de aceite se realizarán en taller autorizado, o en su defecto, el promotor comunicará inicio de actividad para su inscripción en el Registro de Producción y Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha (pudiéndose realizar a través de la Oficina Virtual de la Consejería de Desarrollo Sostenible) debiendo disponer de contrato con Gestor Autorizado. En caso de cualquier incidencia como derrame accidental de combustibles o lubricantes, se actuará de forma que se restaure el suelo afectado, extrayendo la parte de suelo contaminado que deberá ser recogido y transportado por gestor autorizado para su posterior tratamiento.

4.5. Protección del paisaje.

Los materiales a emplear en la construcción de las infraestructuras necesarias deberán presentar texturas, colores y diseños tradicionales de la zona, así como el uso de tonos miméticos, evitando el empleo de superficies reflectantes, con el fin de lograr una integración paisajística que atenúe su impacto visual. Se recomienda, igualmente, integrar paisajísticamente las infraestructuras necesarias para el bombeo e instalaciones auxiliares, mediante el completo acabado de sus caras vistas y el uso de materiales y tonos acordes con el entorno y acabados tradicionales (teja, etc.).

4.6. Protección del Patrimonio y Bienes de Dominio Público.

El Servicio de Cultura de la Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes informa favorablemente a la actuación, no obstante, en el caso de que aparecieran restos arqueológicos/paleontológicos durante la ejecución del proyecto, se deberá actuar conforme a lo previsto en el artículo 44.1 de la Ley 16/1985 de Patrimonio Histórico Español y 52.4 de la Ley 4/2013, de 16 de mayo, de Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha (deber de comunicación a la Administración competente en materia de Patrimonio Cultural) para antes de continuar con la ejecución de dicho proyecto, garantizar su control arqueológico. Cualquier modificación y/o ampliación del emplazamiento de las diversas infraestructuras del proyecto de obra civil autorizado en este momento deberá contar con el visado y la autorización de la citada Delegación Provincial.

No existe afección a Montes de Utilidad Pública. Las parcelas 3188 y 3189 del polígono 3 del término de El Pedernoso limitan al este con la vía pecuaria Colada de El Pedernoso a Las Mesas, clasificada con una anchura legal de 8 metros, en el término municipal de El Pedernoso. Se recuerda que, en caso de cruzamiento de las zanjas con

la misma, se deberá solicitar autorización de ocupación ante la Delegación Provincial de Cuenca, a tenor de la legislación vigente en materia de vías pecuarias (Ley 9/2003 de Vías Pecuarias de Castilla-La Mancha).

No se prevén afecciones en relación a las competencias de otros organismos consultados (Servicio de Salud Pública de la Delegación y Sanidad, Servicio de Desarrollo Rural y Políticas Agroambientales de la Delegación de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Parque Nacional de las Tablas de Daimiel, Área Técnica de Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha).

4.7. Adecuación urbanística.

Todas las obras, construcciones e instalaciones que se realicen y todos los usos que se desarrollen en suelo clasificado como rústico deberán serlo con estricta sujeción a la legislación sectorial que en cada caso los regule (carreteras, medio ambiente, patrimonio, Confederación Hidrográfica, minas...) y al cumplimiento de la condiciones, requisitos y limitaciones establecidas por el Decreto Legislativo 1/2023, de 28 de febrero, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística, por el Decreto 242/2004, de 27 de julio, por el que se aprueba el reglamento de suelo rústico, y/o el planeamiento territorial y urbanístico. Deberán tenerse en cuenta los requisitos exigidos por la Orden 4/2020, de 8 de enero, de la Consejería de Fomento, por la que se aprueba la instrucción técnica de planeamiento sobre determinados requisitos sustantivos que deberán cumplir las obras, construcciones e instalaciones en suelo rústico.

4.8. Plan de Desmantelamiento y cese de la actividad.

Una vez finalizada la actividad de forma permanente, se retirarán todas las instalaciones y se entregarán todos los restos de material, residuos o tierras sobrantes a gestores autorizados según la naturaleza de cada residuo, restaurando finalmente los terrenos ocupados a su estado original, dejando el área de actuación en perfecto estado de limpieza. El desmontaje y la restauración deberán realizarse en el plazo máximo de un año tras la finalización de la actividad y deberá ponerse en conocimiento del Servicio de Calidad Ambiental de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Cuenca (Órgano Ambiental) para dar por finalizado el expediente. Asimismo, en caso de que la actividad sea traspasada, también se deberá poner en conocimiento de este Servicio.

4.9. Protección a la atmósfera, calidad del aire y prevención del ruido.

Durante la fase de construcción se realizarán riegos periódicos de la zona de obras, así como de los viales de acceso, de modo que se reduzca la cantidad de polvo emitido a la atmósfera.

Con respecto al ruido, se tendrá en cuenta lo establecido en la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, sus Reglamentos de desarrollo (Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre y el Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero) modificado por el Real Decreto 524/2006, de 28 de abril y lo que establezcan al respecto las correspondientes ordenanzas municipales. En general, se procederá a la revisión y control periódico de los silenciosos de los escapes, rodamientos, engranajes y mecanismos en general de la maquinaria; todas las revisiones de ruido de la maquinaria se recogerán en fichas de mantenimiento y se aplicarán las medidas preventivas oportunas para minimizar el efecto de las proyecciones y de la onda aérea.

En el caso del uso de motor para la extracción de agua el mismo se deberá dotar de sistemas que minimicen el ruido a niveles que no molesten a la fauna presente en la zona, así como de elementos que eviten la contaminación del suelo por derrames accidentales de combustible y posibles pérdidas de aceite.

Quinto. Especificaciones para el seguimiento ambiental del proyecto.

De acuerdo con el artículo 64 de la Ley 2/2020 de 7 de febrero, de Evaluación de Ambiental de Castilla-La Mancha, el seguimiento y vigilancia del cumplimiento de las prescripciones contenidas en la presente resolución corresponden al órgano sustantivo, sin perjuicio de las informaciones que pueda recabar el órgano ambiental al respecto, así como efectuar las comprobaciones necesarias para verificar el cumplimiento del condicionado.

Tal como se indica en la modificación de la Ley 2/2020 por la Ley 4/2025, de 11 de julio, de simplificación, agilización y digitalización administrativa, así como por la Ley 5/2026, de 16 de julio, de modificación de la Ley 2/2020, las Entidades colaboradoras con la Administración en materia de evaluación ambiental (ecaea) debidamente autorizadas podrán realizar y presentar, en nombre del promotor y ante el órgano sustantivo, el informe de seguimiento del cumplimiento de las condiciones impuestas en las declaraciones de impacto ambiental e informes de impacto

ambiental establecido en el artículo 64.2. Este informe incluirá un listado de comprobación de las medidas previstas en el programa de vigilancia. Cada informe deberá estar suscritos conjuntamente por el promotor y el responsable del seguimiento y vigilancia ambiental del proyecto, y se presentarán ante el órgano ambiental entre el 1 de enero y el 31 de marzo del año siguiente al de la campaña de seguimiento efectuada.

El programa de vigilancia ambiental y el listado de comprobación se harán públicos en la sede electrónica del órgano sustantivo.

El órgano ambiental podrá recabar información y realizar las comprobaciones que considere necesarias para verificar el cumplimiento del condicionado del informe de impacto ambiental. De las inspecciones llevadas a cabo, podrán derivarse modificaciones de las actuaciones previstas, con el fin de lograr la consecución de los objetivos de la presente Resolución.

Para llevar a cabo el programa de seguimiento y vigilancia el promotor deberá designar un responsable del mismo, que podrá ser personal interno o externo de la empresa promotora, y notificar su nombramiento tanto al órgano sustantivo como ambiental.

Todas las actuaciones y mediciones que se realicen en aplicación del programa de vigilancia ambiental, deberán tener constancia escrita y gráfica mediante actas, lecturas, estadillos, fotografías y planos, de forma que permitan comprobar la correcta ejecución y cumplimiento de las condiciones establecidas, y la normativa vigente que le sea de aplicación. Esta documentación recogerá todos los datos desde el inicio de los trabajos de construcción estando a disposición de los órganos de inspección y vigilancia.

El seguimiento y la vigilancia incidirán especialmente en los siguientes puntos:

- Control sobre la obtención de la autorización de la Confederación Hidrográfica y cumplimiento de lo establecido en la misma.
- Vigilancia en la construcción y funcionamiento de las instalaciones, para verificar que se están cumpliendo las condiciones establecidas en el documento ambiental y en el presente Informe.
- Control de las medidas establecidas para la preservación de los recursos naturales de acuerdo con el punto 4.1.
- Control de la correcta gestión de los residuos producidos y tramitación de la documentación.
- Control de los volúmenes de agua extraída, así como del estado de los equipos de riego en parcelas y elementos accesibles de las redes de riego.
- Control de la correcta aplicación del plan de abonos y tratamientos fitosanitarios.
- Control de la aparición de restos arqueológicos durante las posibles obras.
- Control de la no afección a las zonas del dominio público pecuario ni a los elementos culturales mencionados en el apartado 4.6.

Sexto. Documentación adicional.

El promotor de este proyecto deberá presentar la siguiente documentación ante la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Cuenca:

a) Antes del inicio de la actividad:
- Notificación de la fecha prevista para el inicio de la actividad con una antelación mínima de 10 días.
- Designación por parte del promotor de un responsable para el cumplimiento del plan de seguimiento y vigilancia ambiental del proyecto.
- Resolución de la concesión emitida por la Confederación Hidrográfica, incluyendo el título otorgado por ésta para el aprovechamiento de las aguas superficiales.
- Resolución favorable del Servicio de Cultura y de los restantes organismos que apliquen, según lo expuesto en el apartado 4.6.

b) En el primer trimestre del primer año inmediatamente posterior a la construcción de las instalaciones (y en años posteriores si el órgano ambiental lo considera necesario más adelante), informes sobre los controles y actuaciones en aplicación del plan de seguimiento y vigilancia ambiental. Además, en caso de constatarse a raíz de la puesta en regadío de la parcela afecciones negativas a recursos naturales protegidos, el Servicio de Medio Natural y Biodiversidad podrá establecer las medidas oportunas para su conservación y la recuperación de las condiciones originales.

Séptimo. Conclusión.

Como consecuencia del análisis realizado, esta Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible de Cuenca, en virtud del Decreto 112/2023, de 25 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y las competencias de la Consejería de Desarrollo Sostenible (modificado por el Decreto 6/2024, de 20 de febrero), y en el ejercicio de las atribuciones conferidas por la Resolución de 27 de septiembre de 2023, de la Dirección General de Calidad Ambiental, por la que se delegan competencias en materia de evaluación ambiental en las delegaciones provinciales de la Consejería de Desarrollo Sostenible y conforme a la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, resuelve que el proyecto "Transformación de secano a regadío de 11,06 has de riego de cultivos herbáceos en rotación y viñedo" (Exp. S478/2026/CU/00137) no necesita someterse a una Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria por estimarse que no tiene efectos significativos en el medio ambiente, siempre que se cumplan las medidas ambientales y de seguimiento que propone el promotor y los requisitos ambientales que se desprenden del presente informe de impacto ambiental.

Cualquier modificación que afecte a las características del proyecto será consultada previamente al órgano ambiental, de forma que se valore la necesidad de someterla a evaluación de impacto ambiental porque así lo establezca la legislación.

La Ley 2/2020, dispone en el artículo 4.3.e) que el informe de impacto ambiental tiene carácter preceptivo y determinante. El presente informe de impacto ambiental no exime de obtener los informes y autorizaciones pertinentes de otras Administraciones, especialmente las relativas a la normativa urbanística y licencias municipales.

Esta Resolución se hará pública a través del Diario Oficial de Castilla-La Mancha y de la sede electrónica de la Consejería de Desarrollo Sostenible (https://neva.jccm.es/nevia), tal y como establece el artículo 54.3 de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha.

El presente Informe de Impacto Ambiental perderá su vigencia y cesará en la producción de los efectos que le son propios en el plazo máximo de cuatro años desde su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, salvo que se hubiera autorizado el proyecto y comenzado su ejecución, de acuerdo con el artículo 54.4 de la Ley 2/2020. El promotor podrá solicitar prorroga de vigencia antes de que transcurra el plazo de la misma, la cual se podrá conceder, en su caso, por dos años adicionales, contados a partir de la finalización del plazo inicial de vigencia, para lo cual se estará a lo marcado en el artículo 55 de la Ley 2/2020. En el caso de producirse la caducidad, el promotor deberá iniciar nuevamente el procedimiento de evaluación de impacto ambiental simplificada del proyecto.

De conformidad con el artículo 54.5 de la Ley 2/2020, el presente informe de impacto ambiental no será objeto de recurso alguno sin perjuicio de los que pudieran proceder en vía administrativa o judicial frente al acto futuro de autorización del proyecto, en su caso.

Por último, y de conformidad con el artículo 56 de la Ley 2/2020, el órgano sustantivo, en el plazo de quince días hábiles desde que adopte la decisión de autorizar o denegar el proyecto, remitirá al Diario Oficial de Castilla-La Mancha, un extracto del contenido de dicha decisión para su publicación. Asimismo, publicará en su sede electrónica la decisión sobre la autorización o denegación del proyecto y una referencia al Diario Oficial de Castilla-La Mancha en el que se ha publicado este Informe de Impacto Ambiental.

Cuenca, 22 de octubre de 2026

El Delegado Provincial
JOSÉ IGNACIO BENITO CULEBRAS

ANEXO 1

Delimitación de la superficie de riego de la actuación

